

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5014/2533

การไฟฟ้านครหลวง
นาย อนันต์ เจือ แสง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 445, มาตรา 887, มาตรา 448

ส. เป็นพนักงานของโจทก์ที่จะต้องประกอบการทำงานให้แก่โจทก์เป็นประจำ ซ. เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขั้บรถยนต์บรรทุกที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์ที่ ส. ขับ ทำให้ส. ได้รับบาดเจ็บ ต้องพักรักษาตัวไม่สามารถไปประกอบหน้าที่การทำงานให้แก่โจทก์ได้ตามปกติ การกระทำละเมิดของ ซ. เป็นเหตุให้โจทก์ขาดประโยชน์จากแรงงานของ ส. ทั้ง ๆ ที่โจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ ส. ในระหว่างนั้นโจทก์ย่อมได้รับความเสียหายชอบจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสามตาม ป.พ.พ. มาตรา 445, 425, 887 จำเลยที่ 3 รับประกันภัยประเภทรับผิดชอบบุคคลภายนอก จึงเป็นการประกันภัยคำจูน เมื่อโจทก์เป็นผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากรถยนต์ที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยไว้ โจทก์ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 3 โดยตรง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887วรรค 1, 2 ทั้งนี้แม้จำเลยที่ 3 จะได้นำค่าขาดประโยชน์แรงงานให้แก่ ส. ไปแล้วและส. มีสิทธิลาป่วยในระหว่างพักรักษาตัวก็ตาม เหตุละเมิดเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเวลา 20 นาฬิกาเศษของวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2526 ซึ่งเป็นช่วงเวลานอกราชการ ทั้งส. พนักงานของโจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่สามารถไปรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในวันเกิดเหตุ โจทก์ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวจำเลย

ที่ 2 ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันเกิดเหตุโจทก์จะรู้อย่างรวดเร็วที่สุดก็ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2526 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการ และนำคดีมาฟ้องวันที่ 23 กรกฎาคม 2527 ยังไม่พ้นหนึ่งปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 448.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล นายอัชอรุณลักษณะ เป็นผู้ว่าการมีอำนาจกระทำการในนามโจทก์ ขณะเกิดเหตุนายสมัย รักจำรูญ เป็นลูกจ้างของโจทก์ทำหน้าที่หัวหน้าหมวดรักษาความสะอาด แผนกดูแลอาคารและสถานที่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในรถยนต์บรรทุกเลขทะเบียน 80-5023 เพชรบูรณ์และเป็นนายจ้างของนายชลอหรือแจ้ว อบสินธุ์ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นผู้รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2526 เวลาประมาณ 20.40 นาฬิกา นายสมัย รักจำรูญ ขับรถยนต์เก๋งเลขทะเบียน 2 ก-0136 กรุงเทพมหานครจากจังหวัดนครสวรรค์มุ่งหน้าไปจังหวัดพิษณุโลกมาถึงสี่แยกบ้านแก่งตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ในเวลาเดียวกันนั้นนายชลอได้ขับรถยนต์บรรทุกสีโน้ เลขทะเบียน 80-5023 เพชรบูรณ์ ด้วยความประมาทเลินเล่อมาตามทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เล่นสวนทางมาด้วยความเร็วสูงแล้วเลี้ยวขวาตัดหน้ารถยนต์เก๋งที่นายสมัยขับนายสมัยได้รับอันตรายสาหัส กระดูกไหปลาร้าหัก กระดูกฐานกระดูกไหปลาร้าระ้าว จมูกฉีก เลือดคั่งในปอด ต้องรักษาตัวเป็นเวลา 1 เดือน 2 วัน ไม่สามารถมาทำงานให้กับโจทก์ได้ โจทก์ได้จ่ายเงินเดือนให้นายสมัยระหว่างเวลาดังกล่าวไปรวมเป็นเงิน 8,055 บาท โดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากแรงงานของนายสมัยตามปกติ โจทก์จึงทวงถามค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยทั้งสาม แต่จำเลย

ทั้งสามไม่ชำระโจทก์ขอคืดดอกเบี้ยกับจำเลยทั้งสามในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จาก
ต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 1 ปี เป็นดอกเบี้ย604.12 บาท
ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ 8,659.12บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า นายสมัย รักจำรูญ ไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์ และนาย
ชลอ อบสินธุ์ ไม่ใช่ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุ
เป็นเวลากลางคืนและฝนตกหนักรถยนต์บรรทุกเลขทะเบียน 80-5023 เพชรบูรณ์
แล่นมาตามถนนสายเอเชียได้ชะลอความเร็วแล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกบ้านแก่งเกียบพัน
ขอบถนนดังกล่าวแล้ว แต่นายสมัยซึ่งขับรถสวนทางมามิได้ใช้ความระมัดระวังชะลอ
ความเร็วลงขณะถึงทางร่วมทางแยกเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งเป็นความประมาท
ของนายสมัยด้วย จำเลยที่ 3 ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมถึงค่าขาดประโยชน์
ขาดรายได้อื่น ๆ ให้แก่นายสมัยไปแล้วเป็นเงิน 67,000 บาท การที่โจทก์จ่ายค่าแรง
งานให้นายสมัยเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ และเต็มใจจ่าย
ตามอำเภอใจเพราะทราบจำเลยได้จ่ายค่าขาดแรงงานให้นายสมัยแล้ว ทั้งตามปกติ
นายสมัยก็มีสิทธิลาป่วยโดยโจทก์ต้องจ่ายเงินเดือนให้ตามปกติกรรมประกันภัย
ของจำเลยที่ 3 คุ่มครองเฉพาะตัวผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้น ไม่มีผลรวมไปถึง
นายจ้างของผู้เสียหายในการเรียกค่าเสียหายจากการขาดแรงงาน ค่าขาดแรงงานที่
โจทก์ฟ้องเรียกมาสูงเกินไป เหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2526 แต่โจทก์ยื่น
ฟ้องวันที่23 กรกฎาคม 2527 ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 จึงขาดอายุความ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้อุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาเช่นว่านี้ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า การไฟฟ้านครหลวงโจทก์เป็นนิติบุคคล นายสมัย รักจำรูญเป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งหัวหน้าหมวดรักษาความสะอาดมีหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ของโจทก์ ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่า ในกรณีที่นายชลอหรือแจ้ว อบสินธุ์ ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์ที่นายสมัยขับ เป็นเหตุให้นายสมัยได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัว ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานให้โจทก์ได้ตามปกติ และโจทก์ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ นายสมัยตามสัญญาจ้างในระหว่างที่นายสมัยพักรักษาตัว โดยโจทก์ไม่ได้รับการปฏิบัติงานตอบแทนจากนายสมัยในระหว่างนั้น ในกรณีเช่นนี้จำเลยทั้งสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับเงินเดือนที่โจทก์จ่ายให้นายสมัยให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่านายสมัยเป็นพนักงานของโจทก์ที่จะต้องประกอบการทำงานให้แก่โจทก์เป็นประจำ ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายชลอเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 ในทางการที่จ้างของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยประมาทเลินเล่อไปชนรถยนต์ที่นายสมัยขับทำให้นายสมัยได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวไม่สามารถไปประกอบหน้าที่การงานให้โจทก์ได้ตามปกติการกระทำละเมิดของนายชลอดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ขาดประโยชน์จากแรงงานของนายสมัย ทั้ง ๆ ที่โจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ นายสมัยในระหว่างนั้น โจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้จากจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 445 ประกอบด้วยมาตรา 425 และมาตรา

887 สำหรับประเด็นข้อพิพาทตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยมีดังนี้ 1. นายชลอหรือแจ้ว อบสินธุ์ เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 หรือไม่ 2. นายชลอขับรถยนต์บรรทุกโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่เพียงใด 3. การที่จำเลยที่ 3 จ่ายค่าขาดประโยชน์แรงงานให้แก่นายสมัยไปแล้ว กับระหว่างที่นายสมัยพักรักษาตัวเนื่องจากถูกรถชนนายสมัยมีสิทธิลาป่วยได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์จากแรงงานจากจำเลยที่ 2 อีกได้หรือไม่ 4. ค่าขาดประโยชน์จากแรงงานที่โจทก์จ่ายให้แก่นายสมัยเป็นจำนวนเท่าใด 5. กรรมกรรมประกันภัยของจำเลยที่ 3 ที่คุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอก หมายถึงเฉพาะตัวผู้เสียหายหรือคุ้มครองเลยไปถึงนายจ้างของผู้เสียหายด้วย และ 6. คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ขาดอายุความหรือไม่ซึ่งศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ไปที่เดียวโดยไม่ต้องย้อนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยใหม่ ในประเด็นข้อ 1 โจทก์มีนายสมัยรักจำรูญ เบิกความว่า จำเลยที่ 2 เจ้าของรถยนต์บรรทุกคันที่เกิดเหตุมาเจรจาตกลงกับพยาน และบอกด้วยว่าระหว่างเกิดเหตุรถคันนี้กลับจากส่งหินส่งทรายจะไปนครสวรรค์ จำเลยที่ 2 ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ตามเอกสารหมาย จ. 6 ตามเอกสารดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้บันทึกตกลงเรื่องค่าเสียหาย โดยจำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้ฝ่ายผู้เสียหาย เนื่องจากนายชลอขับรถบรรทุกโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถยนต์ของผู้อื่นเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ฝ่ายจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่น่าสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่านายชลอหรือแจ้ว อบสินธุ์ เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ประเด็นข้อ 2 นายสมัยเลยเบิกความเป็นใจความว่า ในวันเกิดเหตุพยานขับรถยนต์แก๊งจากกรุงเทพมหานคร ไปตามถนนตัดใหม่สายนครสวรรค์-พิษณุโลก เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางสี่แยก นายชลอขับรถบรรทุกสวนทางมา แล้วเลี้ยวขวาพุ่งเข้าชนรถของพยานจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่น่าสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงน่าจะเชื่อตามที่นายสมัย เบิกความ การที่นายชลอขับรถบรรทุกมา

ถึงสี่แยกโดยไม่รอให้ที่เล่นสวณมาผ่านพ้นไปก่อนแล้วจึงค่อยนำรถเลี้ยวเข้าสู่ทางแยกแต่นำรถเลี้ยวขวาไปทันที เป็นเหตุให้ชนกับรถยนต์ของนายสมัยที่เล่นสวณทางมา การกระทำของนายชลอจึงเป็นการประมาทเลินเล่อแต่ผู้เดียวประเด็นข้อ 3 ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะได้ความว่าจำเลยที่ 3 จ่ายค่าขาดประโยชน์แรงงานให้แก่นายสมัยไปแล้วและระหว่างที่นายสมัยพักรักษาตัวเนื่องจากถูกรถชนนายสมัยมีสิทธิลาป่วยได้ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ดัดสิทธิโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างนายสมัยที่จะฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์จากแรงงานจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 อีกประเด็นข้อ 4 นายวิลาศ คมกฤต รองหัวหน้าแผนกประวัติและสถิติของพนักงาน กององค์การและผลประโยชน์ตอบแทนของโจทก์เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุนายสมัยได้รับเงินเดือน 7,345 บาท ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ. 8 นายสมัยเบิกความว่า พยานรักษาตัวที่โรงพยาบาลและที่บ้านตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2526 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2526 รวม 1 เดือน 2 วัน ระหว่างนั้นโจทก์ได้จ่ายเงินเดือนให้พยานจำนวน 8,055 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่นำสืบหักล้าง น่าเชื่อว่านายสมัยต้องพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2526 และในช่วงเวลาดังกล่าวโจทก์ได้จ่ายเงินเดือนให้นายสมัยจำนวน 8,055 บาท เพราะฉะนั้นโจทก์ต้องขาดแรงงานจากนายสมัยไปคิดเป็นเงิน 8,055 บาท ประเด็นข้อ 5 คู่ความรับกันว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 คັນที่เกิดเหตุ ตามสำเนากรมธรรม์เอกสารหมาย จ. 9 ซึ่งนายเอกชัย ยิ้มพัฒน์ พายจำเลยที่ 3 เบิกความว่า เป็นการรับประกันภัยประเภทรับผิดชอบบุคคลภายนอก จึงเป็นการรับประกันภัยคำจูน เมื่อได้ความว่าโจทก์เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรถยนต์บรรทุกที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยไว้ โจทก์ก็ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้ นั้นจากจำเลยที่ 3 โดยตรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรค 1 และวรรค 2 ส่วนประเด็นข้อสุดท้ายตามทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะต้องพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อใดจำเลยที่

2 เองก็ไม่นำสืบ แต่อย่างไรก็ดีปรากฏจากคำเบิกความของนายสมัยว่าเกิดเหตุเวลา 20 นาฬิกาเศษ ของวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2526 ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาราชการ ที่ ตำบลบ้านแก่ง (ที่ถูกเป็นสี่แยกบ้านแก่ง ตำบลนครสวรรค์ตก) อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์นายสมัยได้รับบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าหัก ฐาน กระโหลกศีรษะบริเวณกกหูซ้ายร้าว กับมีบาดแผลที่ใบหน้าและร่างกายต้องไปรักษาที่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ คงไม่สามารถไปรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ บังคับบัญชาทราบได้ทันในวันนั้น จึงเชื่อว่าโจทก์ซึ่งมีสำนักงานอยู่ใน กรุงเทพมหานคร คงไม่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวจำเลยที่ 2 ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนในวันนั้น อย่างเร็วที่สุดโจทก์จะรู้ในวันที่เปิดทำการคือวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2526 โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 23 กรกฎาคม 2527 ยังไม่พ้นหนึ่งปีนับ แต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวว่าจำเลยที่ 2 ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 สำหรับคดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 นั้น ปรากฏตามสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ. 4 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์บรรทุก เลขทะเบียน 80-5023 เพชรบูรณ์ และศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วว่านายชลอเป็นผู้ขับ รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 2 กระทำกิจการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจากรถยนต์บรรทุกนั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามจำนวนเงินดังได้วินิจฉัย มาแล้ว อนึ่งที่โจทก์ฟ้องโดยคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสามนับแต่วันทำละเมิดถึงวัน ฟ้องเป็นเวลา 1 ปี ด้วยนั้น โจทก์มิใช่ผู้ต้องเสียหายโดยตรง แต่เป็นเพียงนายจ้างที่ ต้องขาดแรงงานไปเท่านั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนับแต่เวลาที่ทำละเมิด และ ทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่า จำเลยทั้งสามผิดนับตั้งแต่เมื่อใดโจทก์จึงไม่มีสิทธิ คิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องคดี"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 8,055 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ.

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>